

1502860-26.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... encontramos os seguintes julgados: "Roubo - Vítima que segura e coerentemente, indigita e reconhece os agentes - Suficiência a embasar decreto condenatório. Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indigita e reconhece os autores, com os quais se apreende parte das coisas subtraídas." (Apelação nº 550.571/9, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502860-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502860-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR e outro

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 09 de Março de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, a Defensora Pública, Dra. Fernanda Tartari Frazao de Vasconcelos e os acusados: DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR e THIAGO GONÇALVES VIANA, apresentados presos, escoltados e algemados, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas

as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; David Alex Novais e a testemunha policial; Jhonny Mallioco de Souza. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa do acusado, foi dito que desistia da oitiva da testemunha policial; Marcio Silva Barbosa, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, os réus THIAGO e DOUGLAS acham-se processados sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus. É o breve relatório. A Denúncia é procedente. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Narra a vítima que soube que duas pessoas entraram em seu estabelecimento e que para tanto arrombaram a janela e quebraram o vidro. Entraram no estabelecimento para subtrair objetos de seu restaurante. Os indiciados puseram os objetos furtados em uma kombi. Quando chegou em seu estabelecimento, a polícia já tinha abordado os réus. Narram os policiais que souberam do furto e foram para o local, e lá estando, os policiais viram que os réus estavam subtraindo uma televisão e a pondo em uma kombi. Os réus admitiram a prática do furto, sendo que foram subtraídos outros objetos que já estavam na kombi. Para entrarem no estabelecimento, os réus arrombaram uma janela. O réu DOUGLAS foi interrogado e confessou os fatos. O réu THIAGO foi interrogado e confessou os fatos. Acrescente-se que a jurisprudência é pacífica em dar especial valor aos depoimentos da vítima e de seus representantes, bem como de policiais, já que normalmente, por desconhecerem o autor do delito, buscam com suas declarações, contribuir na apuração da verdade real, sem qualquer interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. A respeito do assunto encontramos os seguintes julgados: "Roubo - Vítima que segura e coerentemente, indigita e reconhece os agentes - Suficiência a embasar decreto condenatório. Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indigita e reconhece os autores, com os quais se apreende parte das coisas subtraídas." (Apelação nº 550.571/9, Julgado em 02/02/1.989, 2ª Câmara, Relator: - Haroldo Luz, RJDTACRIM 2/135) - "Roubo- Clandestinidade - Palavra da vítima - Valor - Entendimento - Inteligência: art. 59 do Código Penal, art. 33, "c" do Código Penal- Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de prova da autoria." (Apelação nº 803.157/5, Julgado em 17/06/1.993, 8ª Câmara, Relator: - S. C. Garcia, RJDTACRIM 18/126) - "Roubo - Palavra da vítima - Valor- Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção." (Apelação nº 868.075/9, Julgado em 10/11/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 24/230) - "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDTACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da

pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policia-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma - Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) - "Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados." (Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303). Observa-se que o quadro probatório é robusto e seguro em apontar os réus THIAGO e DOUGLAS como autores do furto sofrido pela vítima, ante ao depoimento dos policiais que narram com clareza terem vistos a subtração da televisão, sendo que os réus admitiram a prática do furto aos policiais. Os réus também confessaram os fatos. Observa-se que o arrombamento restou materializado pelo laudo 165/171 que indica o vidro estilhaçado da janela retirada. E o delito foi praticado durante o repouso noturno. E o furto é consumado, de vez que os objetos já estavam no veículo dos réus (kombi) e assim houve posse dos bens subtraídos ainda que breve. Assim, pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, quanto a THIAGO tem-se que na primeira fase consta que possui processo por roubo julgado em primeira instância. Na segunda fase nada consta a atenuante da confissão. Na terceira fase consta a majorante de co-autoria; de rompimento de obstáculo; e de repouso noturno. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, quanto a DOUGLAS tem-se que é tecnicamente primário. Na segunda fase nada consta a atenuante da confissão. Na terceira fase consta a majorante de co-autoria; de rompimento de obstáculo; e de repouso noturno. Dada a palavra à defesa dos acusados, assim se manifestou: DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR e THIAGO GONÇALVES VIANA foram denunciados como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade), c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pois, supostamente, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios entre si, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 03 (três) TVs da marca Samsung de 43 polegadas, 01 (um) notebook marca Lenovoe 2 (duas) "bombonas" de gordura destinadas à reciclagem, bens de propriedade da vítima "Mc Donald 'S", representada por David Alex Novais, apenas não se consumando a infração por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. NO MÉRITO, em que pesem as ponderações lançadas pelo ilustre representante do Ministério Público, a absolvição é medida de rigor, conforme se passa a demonstrar.

1) Prova oral que não demonstra de forma inequívoca a prática da conduta pelos acusados. Aplicação do in dubio pro reo: quanto à autoria do crime de furto. Caso se entenda pela tipicidade da conduta, no caso deste processo, a prova produzida em juízo não é suficiente para se imputar a prática da conduta pelo acusado. Registre-se, de logo, que os elementos oriundos da fase policial não devem ser valorados, porquanto a única prova hábil a gerar certeza é aquela coletada perante autoridade equidistante, sob o crivo do contraditório, com sóbria fiscalização das partes, no espaço público. Com efeito, da acurada análise do conjunto fático-probatório, produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5, LIV e LV, c/c CPP, art. 155). Não há prova suficiente para condenação. DAVID ALEX NOVAIS, representante da empresa vítima, afirmou que avisaram a respeito da entrada de dois indivíduos no restaurante. A janela foi consertada. Houve a elaboração de laudo. Todos os bens foram recuperados. A Kombi foi para a perícia. Eles estavam saindo do restaurante quando

foram presos. O prejuízo foi de uns 15 mil reais. A Kombi estava estacionada no veículo do Mc Donald's. As partes desistiram da oitiva do policial militar Marcio Silva Barbosa. Seu colega de farda Jhonny Mallioco de Souza, por seu turno, disse que estavam patrulhando pela Avenida Parada Pinto. Viram indivíduos colocando televisões na Kombi. Havia um notebook, uma mochila, e bombonas de óleo vegetal. O ingresso no imóvel se deu pela janela do Drive Thru. Silente em solo policial, em juízo, o réu THIAGO GONÇALVES VIANA admitiu a tentativa de subtração. Estavam com dívidas com um agiota e se dirigiram à lixeira. Pegaram os galões de óleo e as televisões. Thiago entrou primeiro, entrou em seguida. Pegou a bolsa com o notebook e voltou para o carro. Foram surpreendidos por uma policial. Bateram nele, recebeu tapas na cara. Queriam cinco mil reais para soltá-lo. DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, em seu interrogatório judicial, por sua vez, admitiu a prática delitiva. Ingressaram pela janelado Mc Donald's. Era de madrugada. A confissão é prova relativa. Os réus, entretanto, confessaram amplamente. A própria testemunha Letícia disse que o portão de ferro foi colocado após os fatos. Assim, a prova não é suficiente para o decreto condenatório. Assim, requer-se a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do CPP. 3 - Das Teses Subsidiárias: Caso seja outro o entendimento desse d. Juízo, requer a Defesa Pública, de forma eventual. 3.1. Do afastamento do repouso noturno. Requer-se o afastamento da causa de aumento de pena consistente em repouso noturno, pois há de se considerar que a referida causa só se aplica quando o furto ocorre em casa habitada, durante o repouso dos moradores. No caso vertente, o imóvel se trata de estabelecimento comercial. 3.2. Requer-se ainda subsidiariamente a fixação da pena-base no mínimo. Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59 do CP e da Súmula 444/STJ, de modo que se requer que a pena-base reste no mínimo legal. Destaca-se que Douglas e Thiago são tecnicamente primários. Destaco que Thiago não tem nenhuma condenação definitiva contra si e que consta recurso defensivo no processo nº 0055333-37.2010.8.26.0405, única condenação de Douglas, conforme se denota de fls. 57.

3.3. a compensação integral dos maus antecedentes com a confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal em relação ao corréu Thiago. 3.4. A diminuição máxima pela tentativa, considerando o mínimo iter criminis percorrido, destacando-se que o veículo estava parado no estacionamento do Mc Donald's. 3.5. Requer-se seja operada a detração e, por fim, a fixação do regime inicial ABERTO, diante da quantidade de pena cabível, aliada ao contexto do caso, conforme estabelece o art. 33, §, 2º, c, do Código Penal. 3.6. Concessão do direito de apelar em liberdade (CADH, art. 8.1): eis que ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar (CF, art. 5, LVII, c/c CPP, art. 312). Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos Etc. DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR e THIAGO GONÇALVES VIANA qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos nas sanções do artigo 155, § 1º e §4º, incisos I e IV c.c. artigo 14, inciso II e c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 04 de fevereiro de 2022, em plena vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e do Decreto Legislativo Federal nº 06/2020, com vigência prorrogada pela decisão do STF na ADI n. 6625, (decretos de calamidade pública), por volta das 03h49min, em período de repouso noturno, no estabelecimento comercial "MC DONALD'S" situado na Avenida Parada Pinto, Nº 1940, - bairro da Cachoeirinha, nesta cidade de São Paulo, os acusados, em concurso de agentes entre si e mediante rompimento de obstáculo consistente em um rompimento de uma janela, tentaram subtrair, para eles, 03 (três) TVs da marca Samsung de 43 polegadas, 01 (um) notebook marca Lenovo e 2 (duas) "bombonas" de gordura destinadas à reciclagem, bens de propriedade da vítima "Mc Donald'S", representada por David Alex Novais, apenas não se consumando a infração por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, oportunidade em que foram presos por policiais militares que surpreenderam os agentes durante a ação criminosa. As prisões preventivas foram decretadas. A denúncia foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2022, oportunidade em que foi determinada a citação dos réus para apresentarem as suas defesas preliminares. Os réus foram citados e intimados para a apresentação das defesas preliminares. As defesas preliminares foram apresentadas e não tiveram o condão de

impedir a instrução. O recebimento da denúncia foi ratificado e determinada a instrução. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas a vítima (representante) e uma testemunha. Os acusados foram interrogados. Ao final, em sede de alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, enquanto a Defesa pediu a absolvição, com a aplicação dos benefícios legais. Apresentado o breve relatório dos autos, Decido. I. Não existem nulidades no presente feito, tendo sido observado o amplo contraditório, bem como a cadeia de custódia das provas, em face da natureza do crime e das circunstâncias fáticas da ocorrência. II. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que ambos os acusados possuem outros processos criminais em curso, o que também impede o acordo de não persecução penal. III. A questão envolvendo o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, bem como de eventuais vítimas das infrações penais não podem dar margem a uma premissa equivocada de parcialidade e de interesse em prejudicar quem quer que seja. Os policiais, bem como as vítimas pessoas físicas, como também os acusados, até prova em contrário, merecem o respeito por parte do Juízo. Inclusive, o conteúdo dos seus depoimentos e declarações, não são mais ou menos válidos e precisam ser analisados em conjunto com os demais elementos de convicção existentes nos autos. A defesa de postura diversa, respeitosamente, representa mero preconceito que precisa ser afastado em um processo judicial. Neste sentido, encontram-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o HC 165.561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, da 6ª Turma, publicado no DJe no dia 15/02/2016; HC 30.776/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, da 5ª Turma, publicado no DJe no dia 8/3/2004. Logo, a mera condição de policial ou de vítima não se prestam para afastar a credibilidade do conteúdo das informações trazidas para os autos, representando meio de prova eficaz e válido, ainda que isolado de outros elementos de convicção, desde que dentro de um contexto e de uma coerência, mormente quando avaliado diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram e pela ausência de explicações e justificações adequadas por parte da defesa. IV. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção existentes nos autos, em especial, a prisão em flagrante delito dos acusados juntos e já na parte de fora do imóvel e na posse dos bens subtraídos, sem me olvidar das declarações do preposto da vítima, do laudo pericial do local do crime, depoimentos policiais, confissões dos acusados e o conteúdo das alegações finais, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 03h49min, em período de repouso noturno, no estabelecimento comercial Mc Donald's, situado na Avenida Parada Pinto, Nº 1940, - bairro da Cachoeirinha, nesta cidade de São Paulo, os acusados, em concurso de agentes entre si e mediante rompimento de obstáculo consistente em um rompimento de uma janela, tentaram subtrair, para eles, 03 (três) TVs da marca Samsung de 43 polegadas, 01 (um) notebook marca Lenovo e 2 (duas) "bombonas" de gordura destinadas à reciclagem, bens de propriedade da vítima Mc Donald's, representada por David Alex Novais, apenas não se consumando a infração por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, oportunidade em que foram presos por policiais militares que surpreenderam os agentes durante a ação criminosa. Os acusados confessaram o crime em questão, informando que foram até o local em busca de materiais para a reciclagem, momento em que arrombaram uma janela para a subtração dos bens descritos acima, alguns foram guardados no veículo usado por eles e um pouco

antes da intervenção policial. O representante da vítima confirmou a prática do crime, bem como o arrombamento de uma janela, fato esse também comprovado através do laudo pericial de fls. 165/171, bem como orçou os prejuízos do estabelecimento em cerca de R\$5.000,00. Os policiais, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, confirmaram que foram acionados para o atendimento da ocorrência, momento em que se depararam com os acusados praticando o crime em questão, bem com na posse dos bens subtraídos. Portanto, respeitosamente, não há qualquer dúvida quanto ao crime de furto, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculos. A questão envolvendo o repouso noturno é uma das mais polêmicas. Isso porque, enquanto a maior parte da doutrina e da jurisprudência do passado determinavam a necessidade do local ser efetivamente habitado para a existência da causa de aumento de pena,

atualmente o critério adotado é o objetivo. Atualmente, a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adota o critério objetivo de incidência dessa causa de aumento de pena, ou seja, passa a ser desnecessária a discussão sobre o local da subtração seja vigiado, habitado, ou ainda que a vítima, de fato, esteja em repouso ou ocupando o imóvel. Inclusive, é indiferente o fato do imóvel atacado ser comercial ou residencial. O que leva em consideração para a incidência da causa de aumento de pena é apenas a maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem juridicamente tutelado durante o horário médio de repouso noturno, o qual ocorre após as 22:00 horas em regra. Neste sentido, verificam-se os julgados R.Esp 1193074 / MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Mora, 6ª Turma, datado de 05/3/2013, AgRg no REsp 1.251.465/ MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, datado de 20/02/2014, AgRg no REsp 1582497/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, datado de 15/08/2017 e AgRg no REsp 1.879.850/SC, Rel. Joel Ilan Paciornik, 6ª Turma, datado de 09/11/2021. Anota-se que a tendência de determinadas pessoas se recolherem antes ou depois das 22:00 horas é indiferente, uma vez que esse é o horário a partir do qual as ruas passam a ficar mais vazias e há maior facilitação para a prática do furto. Inclusive, sendo um critério objetivo, desnecessária a consideração do bem juridicamente tutelado estar no interior de um imóvel ou em plena via pública, como ocorre com fios e veículos. Inclusive, conforme o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno ocorre tanto na forma simples como na forma qualificada do crime de furto, neste sentido AgRg no HC 697683/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, datado de 16/11/2021. Também, vencida a questão das duas qualificadoras imputadas, bem como a causa de aumento de pena, em que pese a respeitável opinião diversa, verifico que o crime em questão se consumou e não foi apenas tentado, aplicando-se a inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal. A atual tendência jurisprudencial dos Egrégios Tribunais Superiores alinha-se na ideia da apreensão como situação fática de distinção entre a tentativa e a consumação do crime de furto, ou seja, a mera apreensão do bem juridicamente tutelado já passa a operar os efeitos da inversão da posse e com isso faz existir a consumação do tipo penal. Logo, desnecessária a exigência da posse mansa e pacífica, bem como fora da esfera da vigilância da vítima, conforme entendimento jurisprudencial do passado. Logo, existindo a apreensão do bem juridicamente tutelado o crime de furto se consumou, sendo a posse mansa e pacífica, bem como fora da esfera de vigilância da vítima mero exaurimento. Neste sentido, verifica-se o conteúdo do julgamento ocorrido junto ao Supremo Tribunal Federal no HC 114329/RS, da 1ª Turma, Relator Min. Roberto Barroso, datado de 01/10/2013, bem como o julgamento junto ao Superior Tribunal de Justiça no HC 92352/SP, da 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, datado de 07/10/2008. Anota-se que tais julgamentos refletem uma tendência majoritária da atual jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores. Já com relação à conduta desenvolvida pelos acusados, os quais possuem outros processos criminais em andamento, bem como os bens em questão não podem ser tidos como de valor insignificante e mesmo de pequena monta quando comparados com o salário-mínimo vigente, não é o caso do reconhecimento do crime privilegiado e não é o caso do reconhecimento do crime de bagatela. A conduta é típica, antijurídica e culpável, estando prevista no ordenamento jurídico e se mostra como algo socialmente relevante e com risco à paz social. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. V. Demonstrada a procedência da imputação contra os réus, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, a existência de duas qualificadoras, o que representa uma situação fática diversa do caso de uma única qualificadora, somado à prova real da periculosidade dos agentes que respondem por outros processos criminais (fls. 52/57), fixam-se as penas básicas 1/6 acima do patamar mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa. Na segunda fase da fixação da pena, considerando o fato de que ambos os réus confessaram o crime, é reconhecida a atenuante da confissão para serem reduzidas as penas ao patamar mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias multa. A questão da

agravante da calamidade pública impõe algumas considerações. Inicialmente, necessário um decreto que reconheça a situação de calamidade pública, sendo que no Estado de São Paulo isso ocorreu com o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, criado em face do advento da pandemia do COVID-19. Também, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios se faz necessária a demonstração de que o estado de calamidade pública tenha de qualquer forma concorrido para o crime em questão. Portanto, o que se observa é que o critério não é apenas objetivo, devendo ser demonstrado que a situação de calamidade pública, de alguma forma, tenha permitido o crime praticado. Logo, verificamos que a nossa posição anterior de ser um critério objetivo não se sustenta no atual quadro jurisprudencial dos Egrégios Tribunais Pátrios, sendo as reformas das decisões em sentido contrário uma constante. Em face do exposto, atento ao posicionamento jurisprudencial, o qual é um modelador dos julgamentos dos magistrados de primeiro grau de jurisdição, revejo o meu posicionamento anterior para afastar a agravante da calamidade pública porque não restou demonstrado que tal situação tenha concorrido ou mesmo facilitado a prática do crime sob análise. No sentido do que foi acima exposto, destacam-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça junto ao HC 625.645/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 04/12/2020; bem como o julgado no HC 632.019/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 10/2/2021; o julgado no HC 629/981/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe 9/2/2021 e, finalmente, o que foi julgado junto ao HC 620.531/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe 3/2/2021. Já na terceira fase da aplicação da pena, considerando a causa de aumento do repouso noturno, já justificada acima, as penas básicas são majoradas em 1/3, passando para 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias multa, as quais torno definitivas. Fixam-se as penas no valor mínimo unitário legal em face da situação financeira dos réus informada nos autos. Os acusados possuem periculosidade real, haja vista possuírem outros processos criminais em curso quando se envolveram com o presente caso, tudo a indicar um risco social majorado e uma necessidade de reprimenda maior como meio de prevenção especial e até de modificação de valores, motivos pelos quais iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto. Também, pelas mesmas razões, como garantia da ordem pública e da efetiva aplicação da lei penal, fica decretada a prisão preventiva de ambos nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Não se aplica o disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal em face do regime prisional inicial ser o aberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, RG/SP nº 54544550, CPF nº 513.077.328-44, nascido em 16/11/1998, filho de Douglas Antônio dos Santos e de Fabiana Pinto Mendes e THIAGO GONÇALVES VIANA, RG/SP nº 48203729, CPF nº 237.796.848-10, nascido em 25/04/1992, filho de Joaquim Gonçalves Viana e de Maria da Silva Viana, às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, com início no regime semiaberto, e 13 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e §4º, incisos I e IV c.c. artigo 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal. Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais no montante de 100 UFESP, ficando suspensa a exigência por serem beneficiários da justiça gratuita. Expeçam-se ofícios regularizadores das prisões preventivas. Os acusados, por tudo que já foi dito acima, o que é reiterado nesta fase, não possuem condições pessoais para qualquer benefício legal. Após o trânsito em julgado, os nomes dos réus deverão ser lançados no rol dos culpados. Apliquem-se aos bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Publicada a sentença após o término da audiência tendo as partes e os réus sido dispensados antes em razão do adiantado da hora e do próprio CDP ter outras audiências pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e os réus para tomarem conhecimento da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nada mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo,

Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital